

La Jueza Cecilia Medina Quiroga hizo conocer a la Corte su Voto Razonado, el cual acompaña la Sentencia.

6. Caso Tibi (Ecuador): *Etapas de Excepciones Preliminares y Eventuales Fondo, Reparaciones y Costas.* El 7 de septiembre de 2004 la Corte emitió Sentencia sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas en el presente caso, en la cual decidió desestimar la primera excepción preliminar interpuesta por el Estado del Ecuador sobre la falta de agotamiento de recursos internos y la segunda excepción preliminar interpuesta por éste, relativa a la falta de competencia *ratione materiae* de la Corte Interamericana para conocer sobre violaciones a la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.

En cuanto al fondo, la Corte declaró que el Estado ecuatoriano violó los derechos consagrados en los artículos 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5 (Derecho a la Libertad Personal); 5.1, 5.2 y 5.4 (Derecho a la Integridad Personal); 21 (Derecho a la Propiedad Privada), y 8.1, 8.2, 8.2.b, 8.2.d, 8.2.e y 8.2.g (Garantías Judiciales) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, e incumplió la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma y las obligaciones previstas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio del señor Daniel Tibi. Asimismo, la Corte declaró que el Estado violó el derecho consagrado en el artículo 5.1 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana, e incumplió la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de Beatrice Baruet, Sarah y Jeanne Camila Vachon, Lisianne Judith Tibi y Valerian Edouard Tibi.

En cuanto a las reparaciones, la Corte dispuso, entre otros, que el Estado debe: investigar efectivamente los hechos del presente caso, en un plazo razonable, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores de las violaciones cometidas en perjuicio del señor Daniel Tibi; publicar tanto los Hechos Probados como los Puntos Resolutivos de la Sentencia en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional en el Ecuador, así como su traducción al francés en un diario de amplia circulación en la zona en la cual reside el señor Daniel Tibi en Francia; establecer un programa de formación y capacitación para el personal judicial, del ministerio público, policial, penitenciario, médico, psiquiátrico y psicológico, sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos en el tratamiento de reclusos; hacer pública una declaración escrita formal emitida por las altas autoridades del Estado en la que reconozca su responsabilidad internacional por los hechos a que se refiere el presente caso y pida disculpas al señor Tibi y a las demás víctimas mencionadas en la Sentencia; y pagar una indemnización por concepto de daño material e inmaterial, así como por concepto de las costas y gastos devengados en el proceso interno y ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

El Juez Sergio García Ramírez hizo conocer a la Corte su Voto Concurrente Razonado, el Juez Antônio A. Cançado Trindade su Voto Razonado y el Juez *ad hoc* Hernán Salgado Pesantes su Voto Razonado, los cuales acompañan la Sentencia.

7. Caso Raxcacó y otros (Guatemala): *Medidas Provisionales.* El 30 de agosto de 2004 la Corte emitió una Resolución sobre medidas provisionales en el presente caso, a favor de los señores Ronald Ernesto Raxcacó Reyes, Hugo Humberto Ruiz Fuentes, Bernardino Rodríguez Lara y Pablo Arturo Ruiz Almengor (*infra* II.G.9).

8. Caso 19 Comerciantes (Sandra Belinda Montero Fuentes y otros) (Colombia): *Medidas Provisionales.* El 3 de septiembre de 2004 la Corte emitió una Resolución sobre medidas provisionales en el presente caso, a favor de la señora Sandra Belinda Montero Fuentes, y de sus hijos Juan Manuel Ayala Montero y María Paola Casanova Montero (*infra* II.G.6).

9. Caso de la Emisora de Televisión "Globovisión" (Venezuela): Medidas Provisionales. El 4 de septiembre de 2004 la Corte emitió una Resolución sobre medidas provisionales en el presente caso, a favor de los periodistas, directivos y trabajadores de Globovisión, y de las otras personas que se encuentren en las instalaciones de dicho medio de comunicación o que estén directamente vinculadas a la operación periodística de este medio (*infra* II.G.7).

El Juez Sergio García Ramírez hizo conocer a la Corte su Voto Razonado Concurrente y el Juez Antônio A. Cançado Trindade su voto Concurrente, los cuales acompañan la Resolución.

10. Caso Luisiana Ríos y otros (Radio Caracas Televisión -RCTV-) (Venezuela): Medidas Provisionales. El 8 de septiembre de 2004 la Corte emitió una Resolución sobre medidas provisionales en el presente caso, en la cual decidió, entre otros, ampliar las medidas provisionales de protección a todos los periodistas, directivos y trabajadores de Radio Caracas Televisión, y de las otras personas que se encuentren en las instalaciones de dicho medio de comunicación o que estén vinculadas a la operación periodística de este medio, y reiterar al Estado que debe: adoptar cuantas medidas sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de los señores Luisiana Ríos, Armando Amaya, Antonio José Monroy, Laura Castellanos, Argenis Uribe, Carlos Colmenares, Noé Pernía y Pedro Nikken, así como la libertad de expresión de los tres últimos, y continuar investigando los hechos que motivaron la adopción de estas medidas provisionales y su ampliación, con el fin de identificar a los responsables e imponerles las sanciones correspondientes.

11. Caso Masacre Plan de Sánchez (Salvador Jerónimo y otros) (Guatemala): Medidas Provisionales. El 8 de septiembre de 2004 la Corte emitió una Resolución sobre medidas provisionales en el presente, caso a favor de los señores Salvador Jerónimo Sánchez, Prudencia Cajbon, Faustina Tojom, Juan Manuel Jerónimo y Buenaventura Jerónimo (*infra* II.G.8).

12. Otros Asuntos: El 3 de septiembre de 2004, con ocasión del 25 aniversario de la instalación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ésta recibió la visita del Excelentísimo señor Rodrigo Carazo Odio, Expresidente de la República de Costa Rica, quien asistió acompañado de su esposa, la señora Estrella Zeledón, y del señor Gerardo Trejos Salas, Asesor del Expresidente durante su Gobierno, también acompañado por su esposa, la señora Gloria Mazariegos. Los Jueces de la Corte, el Secretario, la Secretaria Adjunta y el Oficial Administrativo del Tribunal tuvieron un almuerzo con los invitados, en el cual conversaron sobre los orígenes de la Corte, así como los desafíos presentes y futuros del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

D. LXV Período Ordinario de Sesiones de la Corte

Del 15 al 26 de noviembre de 2004 la Corte celebró su LXV Período Ordinario de Sesiones en su sede en San José de Costa Rica. La composición de la Corte para este período fue la siguiente: Juez Sergio García Ramírez (México), Presidente; Juez Alirio Abreu Burelli (Venezuela), Vicepresidente; Juez Oliver Jackman (Barbados); Juez Antônio A. Cançado Trindade (Brasil); Jueza Cecilia Medina Quiroga (Chile); Juez Manuel E. Ventura Robles (Costa Rica); y Juez Diego García-Sayán (Perú). Asimismo, participaron los siguientes Jueces *ad hoc*: en el *caso de las Hermanas Serrano Cruz*, nombrado por el Estado de El Salvador, el señor Alejandro Montiel Argüello; en el *caso Masacre Plan de Sánchez*, nombrado por el Estado de Guatemala, el señor Alejandro Sánchez Garrido; en el *caso Lori Berenson Mejía*, nombrado por el Estado del Perú, el señor Juan Federico Doroteo Monroy Gálvez, y en el *caso Carpio Nicolle y otros*, nombrado por el Estado de Guatemala, el señor Oscar Luján Fappiano. El Secretario de la Corte es el señor Pablo Saavedra Alessandri

(Chile) y la Secretaria Adjunta es la señora Emilia Segares Rodríguez (Costa Rica). Durante este período de sesiones la Corte conoció los siguientes asuntos:

1. Caso Caesar (Trinidad y Tobago). *Etapas de Fondo y Eventuales Reparaciones y Costas.* El 15 de noviembre de 2004 la Corte celebró una audiencia pública, en la cual escuchó los alegatos finales orales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los representantes de la presunta víctima sobre fondo y eventuales reparaciones y costas, así como la declaración de un perito propuesto por la Comisión Interamericana. El Estado de Trinidad y Tobago no participó en esta audiencia pública.

2. Caso De La Cruz Flores (Perú). *Etapas de Fondo y Eventuales Reparaciones y Costas.* El 18 de noviembre de 2004 la Corte emitió Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas en el presente caso, en la cual declaró que el Estado del Perú violó los derechos consagrados en los artículos 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 7 (Derecho a la Libertad Personal); 8 (Garantías Judiciales), y 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, e incumplió la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de la señora María Teresa De La Cruz Flores. Asimismo, la Corte declaró que el Estado violó el derecho consagrado en el artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana, e incumplió la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de Alcira Domitila Flores Rosas de De La Cruz, Alcira Isabel, Celso Fernando y Jorge Alfonso, Todos De La Cruz Flores, y Ana Teresa y Danilo Alfredo, ambos Blanco De La Cruz.

En cuanto a las reparaciones, la Corte dispuso, entre otros, que el Estado peruano debe: observar el principio de legalidad y de irretroactividad consagrado en el artículo 9 de la Convención Americana y las exigencias del debido proceso legal en el nuevo proceso que se le sigue a la señora María Teresa De La Cruz Flores, proporcionar atención médica y psicológica a la víctima mediante los servicios de salud estatales, reincorporar a la señora María Teresa De La Cruz Flores a las actividades que como médico profesional venía desarrollando en instituciones públicas al momento de su detención, proporcionar a la víctima una beca que le permita capacitarse y actualizarse profesionalmente, reinscribir a la señora María Teresa De La Cruz Flores en el correspondiente registro de jubilaciones, y pagar una indemnización por concepto del daño material e inmaterial sufrido por la señora María Teresa De La Cruz Flores y sus familiares, así como por concepto de las costas y gastos devengados en el proceso interno y ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

El Juez Sergio García Ramírez hizo conocer a la Corte su Voto Razonado, el cual acompaña la Sentencia.

3. Caso Masacre Plan de Sánchez (Guatemala). *Etapas de Reparaciones y Costas.* El 19 de noviembre de 2004 la Corte emitió Sentencia sobre reparaciones y costas en el presente caso, en la cual dispuso, entre otros, que el Estado de Guatemala debe: investigar efectivamente los hechos de la Masacre Plan de Sánchez con el fin de identificar, juzgar y sancionar a sus autores materiales e intelectuales; realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad de los hechos ocurridos en este caso, y en desagravio de las víctimas de éste; traducir al idioma maya achí la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en caso de que no se hubiere hecho, así como la Sentencia de fondo dictada por la Corte el 29 de abril de 2004, y la de reparaciones y costas dictada el 19 de noviembre de 2004; publicar en el Diario Oficial, y en otro diario de circulación nacional, en español y en maya achí, tanto la Sección denominada "Hechos Establecidos" como los puntos resolutivos de dichas sentencias; brindar gratuitamente el tratamiento médico que requieran las víc-

timas, incluyendo los medicamentos que puedan ser necesarios; proveer de vivienda adecuada a aquellas víctimas sobrevivientes que residan en la aldea de Plan de Sánchez, y pagar una indemnización por concepto del daño material e inmaterial sufrido por las víctimas, así como por concepto de las costas y gastos devengados ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

Asimismo, la Corte dispuso que el Estado debe desarrollar en las trece comunidades afectadas, enumeradas en la Sentencia, los siguientes programas: estudio y difusión de la cultura maya achí; mantenimiento y mejoras en el sistema de comunicación vial; sistema de alcantarillado y suministro de agua potable; dotación de personal docente capacitado en enseñanza intercultural y bilingüe en la educación primaria, secundaria y diversificada de estas comunidades, y establecimiento de un centro de salud en la aldea de Plan de Sánchez, con el personal y las condiciones adecuadas.

El Juez Sergio García Ramírez hizo conocer a la Corte su Voto Razonado y el Juez Antônio A. Cançado Trindade su Voto Razonado. La Jueza Cecilia Medina Quiroga se adhirió al Voto Razonado del Juez Sergio García Ramírez.

4. Caso Carpio Nicolle y otros. (Guatemala). *Etapas de Fondo y Eventuales Reparaciones y Costas.* El 22 de noviembre de 2004 la Corte emitió Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas en el presente caso, en la cual declaró que el Estado violó los derechos consagrados en los siguientes artículos de la Convención Americana: 4.1 (Derecho a la Vida); 13.1, 13.2.a y 13.3 (Libertad de Pensamiento y de Expresión), y 23.1.a, b y c (Derechos Políticos), en perjuicio del señor Carpio Nicolle; 4.1 (Derecho a la Vida), en perjuicio de Juan Vicente Villacorta Fajardo, Alejandro Ávila Guzmán y Rigoberto Rivas González; 5.1 y 5.2 (Derecho a la Integridad Personal); 8.1 (Garantías Judiciales), y 25 (Protección Judicial), en perjuicio de los señores Martha Arrivillaga de Carpio, Sydney Shaw Arrivillaga, Mario Arturo López Arrivillaga y Ricardo San Pedro Suárez; 5.1 (Derecho a la Integridad Personal); 8.1 (Garantías Judiciales), y 25 (Protección Judicial), en perjuicio de los señores Jorge Carpio Arrivillaga, Rodrigo Carpio Arrivillaga, Karen Fischer, Rodrigo Carpio Fischer, Daniela Carpio Fischer, Silvia Arrivillaga de Villacorta, Álvaro Martín Villacorta Arrivillaga, Silvia Piedad Villacorta Arrivillaga, Juan Carlos Villacorta Arrivillaga, María Isabel Villacorta Arrivillaga, José Arturo Villacorta Arrivillaga, Rosa Everilda Mansilla Pineda, Lisbeth Azucena Rivas Mansilla, Dalia Yaneth Rivas Mansilla, César Aníbal Rivas Mansilla, Nixon Rigoberto Rivas Mansilla, Sonia Lisbeth Hernández Saraccine, Alejandro Ávila Hernández, Sydney Roberto Ávila Hernández, María Paula González Chamo y María Nohemi Guzmán; 5.1 y 5.2 (Derecho a la Integridad Personal); 19 (Derechos del Niño); 8.1 (Garantías Judiciales), y 25 (Protección Judicial), en perjuicio del entonces menor de edad Sydney Shaw Díaz. La Corte también declaró que el Estado incumplió, en relación con todas las violaciones anteriormente mencionadas, la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana.

En cuanto a las reparaciones, la Corte dispuso, entre otros, que el Estado guatemalteco debe: investigar efectivamente los hechos del presente caso con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de los hechos; remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y de derecho que mantienen la impunidad en el presente caso; otorgar las garantías de seguridad suficientes a los testigos, autoridades judiciales, fiscales, otros operadores de justicia y a los familiares de las víctimas; utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso; adoptar medidas concretas dirigidas a fortalecer su capacidad investigativa; realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad en relación con el presente caso, y pagar una indemnización por concepto del daño material e inmaterial sufrido por las víctimas, así como por concepto de las costas y gastos devengados ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

5. Caso de las Hermanas Serrano Cruz (El Salvador). Etapa de Excepciones Preliminares.

El 23 de noviembre de 2004 la Corte emitió Sentencia sobre excepciones preliminares en el presente caso, en la cual decidió admitir la primera excepción preliminar *ratione temporis* interpuesta por el Estado, denominada "Incompetencia en virtud de los términos en que el Estado de El Salvador se somete a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", en cuanto a los hechos o actos sucedidos antes del 6 de junio de 1995, fecha en que el Estado depositó en la Secretaría General de la OEA el instrumento de reconocimiento de la competencia de la Corte.

Asimismo, la Corte decidió, por seis votos contra uno (disintió el Juez Antônio A. Cançado Trindade), admitir la primera excepción preliminar *ratione temporis* interpuesta por el Estado, denominada "Incompetencia en virtud de los términos en que el Estado de El Salvador se somete a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", en cuanto a los hechos o actos cuyo principio de ejecución es anterior al 6 de junio de 1995 y que se prolongan con posterioridad a dicha fecha de reconocimiento de competencia de la Corte. También decidió, por seis votos contra uno (disintió el Juez *ad hoc* Alejandro Montiel Argüello), desestimar la primera excepción preliminar *ratione temporis* interpuesta por el Estado, denominada "Incompetencia en virtud de los términos en que el Estado de El Salvador se somete a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", en cuanto a las alegadas violaciones a los artículos 8 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, y sobre cualquier otra violación cuyos hechos o principio de ejecución sean posteriores al 6 de junio de 1995, fecha en que el Estado depositó en la Secretaría General de la OEA el instrumento de reconocimiento de la competencia de la Corte.

Además, la Corte decidió, por unanimidad, desestimar la excepción preliminar denominada "Irretroactividad de la aplicación de la calificación de Desapariciones Forzosa[s] de Personas"; desestimar la segunda excepción preliminar denominada Incompetencia *Rationae Materiae*, y desestimar la tercera excepción preliminar denominada "Inadmisibilidad de la demanda por oscuridad e incongruencia entre el Objeto y Petitorio, con el cuerpo de la misma", por no tratarse propiamente de una excepción preliminar. Finalmente, el Tribunal decidió, por seis votos contra uno (disintió el Juez *ad hoc* Alejandro Montiel Argüello), desestimar la cuarta excepción preliminar interpuesta por el Estado sobre el "no agotamiento de los recursos internos".

El Juez Antônio A. Cançado Trindade hizo conocer a la Corte su Voto Disidente sobre el punto resolutivo segundo de la Sentencia, y el Juez *ad hoc* Alejandro Montiel Argüello hizo conocer a la Corte su Voto Disidente sobre los puntos resolutivos tercero y séptimo de la Sentencia, los cuales acompañan la Sentencia.

6. Caso Lori Berenson Mejía (Perú). Etapa de Fondo y Eventuales Reparaciones y Costas. El 25 de noviembre de 2004 la Corte emitió Sentencia sobre fondo, reparaciones y costas en el presente caso, en la cual declaró que el Estado del Perú violó el derecho consagrado en el artículo 5.1, 5.2 y 5.6 (Derecho a la Integridad Personal) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de la señora Lori Berenson Mejía, por las condiciones de detención a las que fue sometida en el establecimiento penal de Yanamayo. Asimismo, la Corte declaró que el Estado violó los derechos consagrados en los artículos 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad), y 8.1, 8.2, 8.2 b, c, d, f y h y 8.5 (Garantías Judiciales) de la Convención Americana, e incumplió la obligación establecida en el artículo 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la Convención Americana, en perjuicio de la señora Lori Berenson, en lo que respecta al juicio seguido ante el fuero militar. La Corte también declaró que el Estado incumplió, en relación con todas las violaciones anteriormente mencionadas, la obligación establecida en el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana.